

(지식재산처) 부패행위 신고의무 불이행에 대한 징계처분 지침

소관 : 감사담당관실

제정 2009. 10. 23. 훈령 제630호

개정 2025. 10. 30. 지식재산처훈령 제2호

제1조(목적) 이 지침은 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제56조 및 「국가공무원법」 제78조 제1항 규정에 의하여 지식재산처 및 지식재산처의 소속기관(이하 "지식재산처"라 한다) 공무원의 부패행위 신고의무 대상과 절차 등을 규정하여 이를 엄정히 이행토록 함으로써 공무원의 부정행위를 방지하고 깨끗하고 청렴한 공직사회를 구현하는데 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 지식재산처 공무원이 부패행위 신고의무를 불이행한 경우에 적용한다.

제3조(부패행위 및 신고의무자) ① "부패행위"라 함은 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제2조 제4항에 해당하는 행위를 말한다.

② 부패행위 신고의무자는 지식재산처 소속의 모든 공무원으로 한다.

제4조(신고의무대상) ① 지식재산처 공무원은 그 직무를 행함에 있어 다른 공무원이 부패행위를 한 사실을 알게 되었거나 부패행위를 강요 또는 제의받는 경우에 신고하여야 한다. 다만, 직무수행과 무관하게

우연히 알게 된 부패행위에 관해서는 신고의무대상에서 제외한다.

② 제1항에 규정된 직무의 범위는 공무원이 법령상 관장하는 직무 그 자체뿐만 아니라 그 직무와 밀접한 관계가 있는 행위 또는 관례상이나 사실상 소관하는 직무행위 및 결정권자를 보좌하거나 영향을 줄 수 있는 직무행위도 포함된다.

제5조(신고기관 및 신고방법) ① 부패행위를 인지한 지식재산처 공무원
은 지체없이 지식재산처장·소속기관의 장·감사담당관 또는 수사기
관·감사원·국민권익위원회에 신고하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 신고하고자 하는 자는 별지 제1호 서식 "공
직자 부패행위 신고서"를 작성하여 신고하는 것을 원칙으로 하되, 구
술신고로 할 수 밖에 없는 정당한 사유가 있는 경우에는 구두로 신고
할 수 있다.

제6조(신고의무위반 여부에 관한 확인의무) ① 감사담당관은 지식재산
처 공무원의 부패행위에 대하여 자체 또는 외부기관의 적발이 있을 경
우에는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 부패행위 사
전인지 여부를 반드시 조사하여야 한다.

1. 부패행위자의 직근 상급 지휘·감독자
2. 부패행위자의 소속부서(과, 팀)의 직원
3. 부패행위자의 해당업무 지휘·감독권이 있는 상급기관의 담당자 및
해당부서 책임자

② 감사담당관은 부패행위자의 차상급 감독자 또는 다른 부서 직원 등

에 대하여도 필요하다고 판단되는 경우에는 부패행위 사전인지(신고 행위 위반) 여부를 조사할 수 있다.

제7조(신고의무 위반여부 조사절차) ① 감사담당관은 제6조와 관련하여 신고의무위반 여부 조사시 다음 각호에 따라 조사하여야 한다.

1. 자체 적발 사건 : 부패행위자 조사시부터 종료 전까지 부패행위자와 같이 조사
2. 외부기관 적발 사건 : 부패행위로 확인되어 통보된 직후 지체없이 조사

② 감사담당관은 제1항의 규정에 따라 부패행위 인지여부를 조사하고 별지 제2호서식 "부패행위 인지여부 조사결과"를 작성하여 관련 문서에 첨부하여야 한다.

③ 감사담당관은 신고의무위반 여부 조사시 명예훼손, 비밀누설 등 관련 규정을 위반하지 않도록 조사대상·조사시점 등에 주의하여야 한다.

제8조(신고의무 위반자에 대한 처리) ① 감사담당관은 부패행위 신고의무 위반자에 대하여 별표 "부패행위 신고의무 위반 관련 징계양정 기준"을 참작하여 징계처분을 요구할 수 있다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 부패행위 신고의무 위반행위에 불가피한 참작사유가 있는 경우에는 제1항의 징계양정 기준을 감경하여 적용할 수 있다.

제9조(징계절차) 부패행위 신고의무 위반자의 징계절차는 부패행위자

와 동일한 절차에 따라 진행하여야 하며, 외부적발 사건 등 동일한 절차 진행이 곤란한 경우에는 별도의 징계절차에 따라 진행할 수 있다.

부칙 < 제630호, 2009. 10. 23. >

제1조(시행일) 이 훈령은 공포일로부터 시행한다.

제2조(적용시기) 이 훈령 시행일 이후에 발생한 부패행위부터 적용한다.

부칙 < 제2호, 2025. 10. 30. >

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표] 부패행위 신고의무위반 관련 징계양정 기준

[별지제1호서식] 공직자 부패행위 신고서

[별지제2호서식] 부패행위 인지여부 조사결과

[별표] 부패행위 신고의무위반 관련 징계양정 기준

부패행위 신고의무위반 관련 징계양정 기준

구분	부패행위자		신고의무 위반자	
			직근 상급 감독자	기타 공직자
징계 내용	중 징 계	파면	해임	강등
		해임	강등	정직
		강등	정직	감봉
		정직	감봉	견책
	경 징 계	감봉	견책	※ 기타
		견책	※ 기타	※ 기타

※ 기타 : 공무원징계령상의 징계는 아니지만, 주의·경고 등 명칭에 관계 없이 사실상 불이익을 주는 처분

[별지 제1호서식] 공직자 부패행위 신고서

공직자 부패행위 신고서				
신고자	성명	(서명 또는 인)	생년월일	
	직업		전화번호	
	주소			
피신고자	성명		직위 (직급)	
	소속			
※ 신고내용을 확인·조사하는 과정에서 신고자의 신분을 밝히는데 동의하는지 여부 ⇒ ☐ 동의 ☐ 부동의				
신고 내용				
증빙자료 목록	※ 증빙자료 첨부			

210mm×297mm[일반용지60g/m²(재활용품)]

부패행위 인지여부 조사결과			
확인 대상	부서(직위)	성명	부패행위 인지 여부 (인지/부지)
1. 직 상급 지휘·감독 공직자			
2. 소속 부서의 직원 및 지휘·감독권이 있는 상급 기관의 담당자, 해당부서의 책임자			
3. 기타 관련 직원 (차상급 지휘·감독자, 타 부 서 직원 등)			

부패행위자 : 소속
직위(급)
성명

위
의 부패행위에 대하여 직 상급 지휘자·감독자 등의 관련
자에 대하여 부패행위 인지여부를 위와 같이 조사함

200 . . .

감사자(조사자) :
(서명 또는 인)